

 訴願決定書

案 號： 1137071407

要 旨： 因申請提供政府資訊事件提起訴願

發文日期： 民國 114 年 01 月 20 日

發文字號： 新北府訴決字第 1132227972 號

相關法條： 訴願法 第 77 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1137071407 號

訴願人 王○峰

原處分機關 新北市政府警察局土城分局

上列訴願人因申請提供政府資訊事件，認原處分機關對於人民依法申請之案件，應作為而不作為，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願**不受理**。

理 由

- 一、按訴願法第 77 條第 7 款規定：「訴願事件有左列各款情形之一者，應為**不受理**之決定：七、對已決定或已撤回之訴願事件**重行提起訴願**者。」。
- 二、經查本件訴願人認原處分機關對於人民依法申請之案件，應作為而不作為，前向本府提起訴願，案經本府以 113 年 10 月 9 日新北府訴決字第 1131433463 號函檢送訴願決定書（案號：1137090939 號）為「原處分機關應於訴願決定書送達之次日起 15 日內就訴願人申請事件，作成具體之行政處分」之決定，並送達訴願人在案。茲訴願人復就前開同一事件再提起訴願，係對已決定之訴願事件**重行提起訴願**，揆諸首揭條文規定，應**不受理**。又本案業經原處分機關以 113 年 11 月 4 日新北警土民字第 1133673193 號書函通知訴願人同意調閱在案，併予敘及。
- 三、綜上論結，本件訴願為程序不合，爰依訴願法第 77 條第 7 款規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 蔡庭榕

委員 陳明燦

委員 陳立夫

委員 張文郁

委員 蔡進良

委員 黃源銘

委員 劉宗德

委員 景玉鳳

委員 王藹芸

委員 劉定基

委員 羅承宗

委員 董鈺琪

委員 林泳玲

委員 唐美芝

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺北高等行政法院（地址：臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。

中華民國 114 年 1 月 20 日